

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5534/2537

นายบุญส่ง บุญสัมพันธ์
นางสะเลาะ หวังมี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 192, มาตรา 1361

การที่จำเลยทั้งสองบอกเลิกสัญญาก่อนที่จะถึงกำหนดการโอนเท่ากับจำเลยได้
สละเงื่อนไขเวลาที่จะไปโอนที่ดินให้โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิบอกกล่าวให้จำเลย-ทั้งสองไป
จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ก่อนกำหนดเวลาตามสัญญาได้ เมื่อจำเลยทั้งสอง
ไม่ไปโอนให้โจทก์ตามนัด จำเลยทั้งสองจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา

การซื้อขายตัวทรัพย์ซึ่งมิใช่เป็นการขายกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนจะทำได้ก็แต่ด้วย
ความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน เมื่อยังมีได้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกระหว่าง
ทายาท การที่จำเลยที่ 2 เอาทรัพย์มาทำสัญญาจะขายให้โจทก์โดยทายาทอื่นมิได้
ยินยอมด้วย จึงไม่มีผลผูกพัน จะฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 2 ปฏิบัติตามสัญญามีได้

การซื้อขายตัวทรัพย์ซึ่งมิใช่เป็นการขายกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนจะทำได้ก็แต่ด้วย
ความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน เมื่อยังมีได้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกระหว่าง
ทายาท การที่จำเลยที่ 2 เอาทรัพย์มาทำสัญญาจะขายให้โจทก์โดยทายาทอื่นมิได้
ยินยอมด้วย จึงไม่มีผลผูกพัน จะฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 2 ปฏิบัติตามสัญญามีได้

(ปราโมทย์ นุชนาค-อากาศ บำรุงชีพ-จำรุงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายอัมพร สิทธิบุญ

ศาลอุทธรณ์ - นายเสมอ อินทรศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ